

METAS DA SEMANA 12

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 12				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
78	Financeiro	Princípios e Processo Legislativo Orçamentário	Pág. 3	
79	Civil	LINDB	Pág. 22	
	Processo Civil	Reclamação	Pág. 27	
80	Econômico	Direito Internacional Econômico	Pág. 36	
81	Financeiro	Receitas Públicas	Pág. 41	
82	Civil	Pessoas Naturais, Pessoas Jurídicas e Bens Parte 1 de 2	Pág. 53	
83	Civil	Pessoas Naturais, Pessoas Jurídicas e Bens Parte 2 de 2	Pág. 53	
84	Revisão	Revisão de Direito Econômico	Pág. 66	
	Revisão	Revisão de Direito Constitucional	Pág. 67	

META 78

PRINCÍPIOS E PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 1. Finanças públicas na Constituição Federal de 1988. Normas Gerais e Orçamentos. 2. Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios orçamentários. Normas gerais de direito financeiro. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Plano plurianual. Lei de diretrizes orçamentárias. Lei orçamentária anual. Exercício Financeiro. Restos a Pagar. Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos.

Na PF: 1 Finanças públicas na Constituição Federal de 1988. 2 Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios orçamentários. (...)

Na PFN: 1. Direito financeiro: conceito e objeto. Atividade financeira do Estado. Fontes do direito financeiro: lei complementar, lei ordinária, medida provisória, leis orçamentárias, resoluções do Senado Federal, resoluções do Congresso Nacional, atos normativos infralegais, atos negociais. Normas gerais de direito financeiro. (...) Normas constitucionais sobre finanças públicas. (...) 2. Princípios do direito financeiro: Legalidade. Exclusividade orçamentária. Programação. Sustentabilidade ou equilíbrio fiscal. Unidade orçamentária. Unidade de tesouraria. Universalidade. Anualidade orçamentária. Orçamento bruto. Transparência fiscal. Não afetação da receita de impostos. Especificação. Vedação do estorno. Quantificação dos créditos orçamentários. Responsabilidade intergeracional. Federalismo fiscal. (...) 4. Orçamento público: conceito e natureza jurídica. Tipos de orçamento. Espécies orçamentárias. Créditos adicionais: suplementares, especiais, extraordinários e fontes para abertura de créditos suplementares e especiais. Ciclo orçamentário. Processo legislativo orçamentário: iniciativa. Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO. Emendas parlamentares: emendas individuais, de banca, de comissão e de relator. Execução do orçamento. Anomia orçamentária e *shutdown*.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 163 a 169 da [Constituição Federal](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO FINANCEIRO
ASSUNTO	1 ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - SFN 2 PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO 3 O ORÇAMENTO: ASPECTOS GERAIS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

FONTE DE COBRANÇA PREDOMINANTE	STATUS
Legislação	✓
Jurisprudência	
Doutrina	✓

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais: Conceito, Natureza Jurídica e Espécies do Orçamento:

- **Conceito do Orçamento:** Orçamento é uma lei que programa a vida financeira do Estado, tentando manter o equilíbrio entre receitas e despesas. Esse equilíbrio pode advir, inclusive, de empréstimos e do endividamento estatal (concepção moderna do princípio do equilíbrio orçamentário).
- **Orçamento é Lei em Sentido Formal:** É lei ordinária, temporária e especial.

• **Natureza Jurídica da Lei Orçamentária:** A natureza jurídica da lei orçamentária é, em regra, autorizativa. O que se tem no orçamento é uma mera previsão de gastos, sem imposição alguma para sua efetivação. Havendo previsão orçamentária para determinada despesa, cabe ao administrador discricionariamente, em regra, decidir se irá ou não efetivar tal despesa. Com as Emendas 86 e 100, o orçamento passou a ser também impositivo em relação às emendas individuais e de bancada, para limitar a liberdade do Poder Executivo.

RISCO DE PEGADINHA: Orçamento impositivo

O CESPE, na prova da PGE AL, afirmou que a natureza do orçamento é impositiva ao Poder Executivo. Veja:

O modelo de orçamento público brasileiro é

- A autorizativo ao Poder Executivo.
- B impositivo somente no tocante às emendas parlamentares individuais e de bancadas.
- C impositivo ao Poder Executivo.
- D impositivo somente no tocante às emendas parlamentares individuais.
- E impositivo somente no tocante às emendas parlamentares de bancadas.

Gabarito: C

• ***O administrador tem discricionariedade nas despesas obrigatórias, tais como despesas com pessoal e gastos com saúde?*** As despesas obrigatórias não estão na margem de discricionariedade do administrador, mas isso não significa que o orçamento é impositivo. Na realidade, a imposição de gasto que vincula o administrador é anterior à norma orçamentária. A CF e as leis, às vezes, criam obrigações que geram necessariamente despesas e devem, por isso, integrar a lei orçamentária. Logo, a imposição de despesa não advém da lei orçamentária, mas de previsão constitucional ou legal anterior ao orçamento.

• **Emenda Constitucional 86/2015 (Emenda do Orçamento Impositivo):** Não transformou, de modo geral, a natureza do orçamento no Brasil de autorizativo para impositivo. A imposição é apenas parcial, pois relacionada às emendas parlamentares

individuais. O objetivo da emenda foi vincular o Administrador à **emenda parlamentar individual**, dando mais concretude à atuação dos integrantes do Poder Legislativo.

- **Emenda Constitucional 100/2019 (Segunda Emenda do Orçamento Impositivo):** Também não transformou, de modo geral, a natureza do orçamento no Brasil de autorizativo para impositivo. A imposição é apenas parcial, pois relacionada às **emendas parlamentares de bancada**.

	EMENDA INDIVIDUAL	EMENDA DE BANCADA
PREVISÃO CONSTITUCIONAL	EC 126	EC 100
DISPOSITIVO	Art. 166, § 11, CF/88	Art. 166, § 12, CF/88
PERCENTUAL	2% da RCL do exercício anterior (observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde) 1,55% caberá às emendas de Deputados 0,45% às emendas de Senadores	Até 1% da RCL do exercício anterior
EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA?	✓ Sim — obrigatória	✓ Sim — garantia de execução
CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO	Definidos em Lei Complementar (art. 165, § 9º, CF)	Mesmos critérios das emendas individuais (§ 11)
ORIGEM	Parlamentar individualmente	Bancada estadual ou do Distrito Federal

Risco de Pegadinha: A emenda individual usa o termo "**é obrigatória**" (linguagem imperativa), enquanto a emenda de bancada fala em "**garantia de execução**", mas ambas têm força vinculante. O percentual da bancada é limitado a "**até 1%**", conferindo alguma margem, ao contrário do individual que é fixo em 2%.

Exceção à obrigatoriedade: Impedimento de ordem técnica.

Art. 166, § 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos **impedimentos de ordem técnica**.

- **Emenda Constitucional nº 109 de 2021:** Trouxe uma série de disposições relevantes, como a possibilidade de decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional e seu regime jurídico, o aumento do rol de reserva de lei complementar do art. 163, a alteração do conteúdo da LDO, a previsão de nova vedação no art. 167, a possibilidade de aplicação do mecanismo de ajuste fiscal e a inclusão de aposentados e pensionistas no cálculo de gasto com pessoal, dentre outras.
- **Emenda Constitucional nº 126 de 2022:** alterou a Constituição Federal para dispor sobre as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária.
- Lei Orçamentária pode ser objeto de Controle Abstrato de Constitucionalidade. Não importa se é lei de efeito concreto ou não, porque o STF entende que todas as leis, ainda que sem densidade normativa, podem ser objeto de controle de constitucionalidade em abstrato.
- Ao tratar da competência concorrente para legislar sobre orçamento, a CF não se referiu aos municípios. Todavia, a doutrina majoritária entende que a competência legislativa municipal suplementar se estende ao Direito Financeiro.

b) Espécies de Orçamento:

ESPÉCIE DE ORÇAMENTO	CARACTERÍSTICAS	PLANEJAMENTO	FOCO
TRADICIONAL	Não há planejamento. É uma peça contábil sem menção a objetivo ou meta a ser atingida	✗ Ausente	Despreocupação do gestor com as demandas da população. Modelo ultrapassado.
DESEMPENHO	Não há vinculação entre planejamento e orçamento. A ênfase é no resultado, sem vinculação a programa ou planejamento	✗ Não vinculado	Desempenho organizacional (resultado)

ESPÉCIE DE ORÇAMENTO	CARACTERÍSTICAS	PLANEJAMENTO	FOCO
PROGRAMA	Vinculado ao planejamento. É um instrumento de planejamento da ação do governo	✓ Vinculado	Foco no aspecto administrativo da gestão. ★ Modelo adotado no Brasil
BASE ZERO	É uma técnica do orçamento-programa. Consiste na necessidade de se justificar todo programa no início de cada ciclo orçamentário. Ausência de vinculação ao exercício anterior como parâmetro para valor inicial mínimo do gasto	✓ Vinculado (técnica do orçamento-programa)	Justificativa a cada exercício ✗ Não gera direitos adquiridos. O gestor deve justificar necessidades a cada exercício financeiro

c) Princípios Orçamentários mais recorrentes em concursos públicos:

- Há princípios orçamentários expressos e implícitos na Constituição Federal. Os mais importantes para fins de concurso público são os seguintes:

PRINCÍPIO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
UNIDADE	Deve existir apenas um orçamento para cada ente da federação em cada exercício financeiro, ainda que em mais de um documento	✓ A LOA é composta por 3 suborçamentos: orçamento fiscal, orçamento da seguridade social e orçamento de investimentos (art. 165, § 5º da CF) ⚠ Não se refere à unidade documental, mas à unidade de orientação política ✗ Não há obrigação de obediência do orçamento municipal ao estadual/federal
EXCLUSIVIDADE	A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa	✗ Vedados orçamentos rabilongos (questões estranhas inseridas para aprovação fácil) ✓ Exceções permitidas: a) Autorização para abertura de créditos suplementares;

PRINCÍPIO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
		b) Contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita 🔥 PEGADINHA: É PREVISÃO de receita (não se tem certeza do que vai ganhar) e FIXAÇÃO de despesa (gastos são fixos)
UNIVERSALIDADE	A LOA compreenderá todas as receitas (inclusive operações de crédito autorizadas em lei) e todas as despesas	❌ Não são computadas: cauções, depósitos, retenções, restos a pagar etc. (não pertencem à Administração)
NÃO AFETAÇÃO	É vedada a vinculação de impostos a órgãos, fundos ou despesas	✅ Várias exceções previstas na CF: - Saúde - Ensino - Administração tributária etc.
EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	Não está expresso , mas norteia a atividade financeira	📊 Concepção tradicional: Despesas ≤ Receitas 📈 Concepção moderna: Despesas podem ser > Receitas, desde que os empréstimos e investimentos respeitem a capacidade de pagamento da dívida
ANUALIDADE	O orçamento é ânua . Intervalo de tempo de 1 ano , coincidente com o exercício civil (art. 54, Lei 4.320/64)	⚠️ Não confundir com anualidade tributária (não existe mais no Brasil) ✅ Exceção: Abertura de créditos especiais ou extraordinários nos últimos 4 meses do exercício

ERRO COMUM	CORRETO
"Fixação de receitas e previsão de despesas"	❌ ERRADO ✅ PREVISÃO de receitas + FIXAÇÃO de despesas
"Anualidade orçamentária = Anualidade tributária"	❌ ERRADO ✅ Anualidade tributária não existe mais (Súmula 66 superada)

ERRO COMUM	CORRETO
"Unidade = um único documento"	✗ ERRADO ✓ Unidade de orientação política (pode ter 3 suborçamentos)

Risco de pegadinha:

PRINCÍPIO	MACETE PARA DECORAR	O QUE SIGNIFICA?
UNIDADE	União / Coerência / Uniformidade	Um único orçamento por ente (orientação política única)
UNIVERSALIDADE	Universo / Tudo / Totalidade	Conter TODAS as despesas e receitas
EXCLUSIVIDADE	Exclusão / Retirar / Apenas	Retirar TUDO que não seja despesas e receitas da LOA

d) Leis Orçamentárias:

LEI	CONCEITO	VIGÊNCIA	CONTEÚDO
PPA (Plano Plurianual)	Instrumento de planejamento governamental de longo prazo	4 anos; Entra em vigor no segundo ano do mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte; 💡 Ideia: manter a continuidade dos programas.	Estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para: ✓ Despesas de capital ✓ Outras delas decorrentes ✓ Programas de duração continuada
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)	Instrumento de planejamento de curto prazo	Mais de um ano; Traça metas e prioridades apenas para o exercício subsequente; Aprovada em meados de um exercício, orienta a LOA e vige até o final do exercício seguinte.	✓ Metas e prioridades da administração pública ✓ Diretrizes de política fiscal e respectivas metas (consonância com trajetória sustentável da dívida pública) ✓ Orienta a elaboração da LOA ✓ Alterações na legislação tributária

LEI	CONCEITO	VIGÊNCIA	CONTEÚDO
			☒ Política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento (EC 109/2021)
LOA (Lei Orçamentária Anual)	Prevê receitas e fixa despesas	Vigência anual (1 ano).	Composta pelos 3 suborçamentos: 1 Orçamento Fiscal 2 Orçamento de Investimentos 3 Orçamento da Seguridade Social

e) Créditos Adicionais:

CARACTERÍSTICA	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO
FINALIDADE	Reforço de dotação orçamentária	Cobrir despesas para as quais não haja dotação orçamentária	Destinado a despesas urgentes e imprevisíveis, como guerra, comoção interna ou calamidade pública
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA	☒ Prévia (pode ser incluída na própria LOA ou em lei específica)	☒ Prévia (em lei específica)	☒ Sem necessidade prévia
FORMA DE ABERTURA	Decreto	Decreto	Medida Provisória (MP)
VIGÊNCIA	Exercício em que foi aberto até o final do exercício  Improrrogável	Exercício em que foi aberto até o final do exercício	Exercício em que foi aberto até o final do exercício

CARACTERÍSTICA	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO
		✓ Se promulgados nos últimos 4 meses do exercício, os saldos são incorporados ao exercício seguinte	✓ Se promulgados nos últimos 4 meses do exercício, os saldos são incorporados ao exercício seguinte
RECURSOS	✓ Indicação obrigatória de recursos	✓ Indicação obrigatória de recursos	✗ Independe de indicação É facultativa

- Os créditos adicionais podem advir de:

FONTE/RECURSO	DESCRIÇÃO
SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro , conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais reabertos ou transferidos, no exercício da apuração, e as operações de créditos a eles vinculadas.
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês , entre a arrecadação prevista e a realizada , considerando-se, ainda, a tendência do exercício. ⚠ Do referido saldo será deduzida a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES	Anulação de dotações orçamentárias. ✓ Inclui: anulação da reserva de contingência (dotação global não destinada especificamente a órgão, unidade orçamentária ou categoria econômica e natureza da despesa).
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Empréstimos e financiamentos obtidos.
RECURSOS DECORRENTES DE VETO, EMENDA OU REJEIÇÃO	CF, art. 166, § 8º Recursos liberados por veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária.

MNEMÔNICO: S-E-A-O-R

FONTE	MACETE	RESUMO
Superávit financeiro	Sobrou	Ativo financeiro > Passivo financeiro (exercício anterior)
Excesso de arrecadação	Entrou mais	Arrecadado > Previsto (menos créditos extraordinários)
Anulação de dotações	Anulou	Cancelamento de dotações (incluindo reserva de contingência)
Operações de crédito	O Estado pegou emprestado	Empréstimos/financiamentos
Recursos de veto/emenda/rejeição	Rejeitaram	CF, art. 166, § 8º

Risco de Pegadinha:

AFIRMATIVA	CERTO/ERRADO?
"O excesso de arrecadação é a diferença positiva entre arrecadação prevista e realizada"	✓ CERTO
"Do excesso de arrecadação NÃO se deduz os créditos extraordinários"	✗ ERRADO - Deve-se deduzir!
"Superávit financeiro é apurado no exercício corrente"	✗ ERRADO - É do exercício anterior

f) Emendas ao Projeto de LOA:

- As emendas serão apresentadas na Comissão Mista e a Comissão mista elaborará parecer. Após isso, a emenda é apreciada pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional (sessão conjunta). Veja o art. 63 da Constituição Federal:

Art. 63. NÃO será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, **RESSALVADO O DISPOSTO NO ART. 166, § 3º E § 4º;**

Art. 166, § 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

- a) dotações para pessoal e seus encargos;
 - b) serviço da dívida;
 - c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal;
- ou

III - sejam relacionadas:

- a) com a correção de erros ou omissões; ou
- b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias **NÃO** poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

Riscos de Pegadinha:

AFIRMATIVA	CERTO/ERRADO?	EXPLICAÇÃO
"Não é admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República"	✗ INCOMPLETO/PEGADINHA	Faltou a RESSALVA : art. 166, § 3º e § 4º PERMITEM emendas parlamentares
"É possível aumentar despesa em projeto de iniciativa do Presidente por meio de emendas parlamentares, desde que respeitados os requisitos do art. 166, §3º"	✓ CERTO	A ressalva permite emendas se cumpridos os requisitos
"Emendas ao projeto de LOA podem indicar recursos provenientes de anulação de despesas com pessoal"	✗ ERRADO	Art. 166, § 3º, II, 'a' - EXCLUÍDAS as dotações para pessoal e seus encargos
"Recursos para emendas podem vir de anulação de transferências constitucionais a Estados"	✗ ERRADO	Art. 166, § 3º, II, 'c' - EXCLUÍDAS transferências tributárias constitucionais
"Emendas ao orçamento devem indicar recursos provenientes apenas de anulação de despesas"	✓ CERTO	Art. 166, § 3º, II - recursos admitidos apenas de anulação de despesa (com as exclusões)

AFIRMATIVA	CERTO/ERRADO?	EXPLICAÇÃO
"Emendas à LOA devem ser compatíveis com o PPA e a LDO"	✓ CERTO	Art. 166, § 3º, I
"Emendas à LDO devem ser compatíveis com o PPA"	✓ CERTO	Art. 166, § 4º - emendas à LDO NÃO podem ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA
"Emendas à LDO podem ser incompatíveis com o PPA se houver justificativa técnica"	✗ ERRADO	Art. 166, § 4º é taxativo - NÃO poderão ser aprovadas
"Emendas à LOA podem ser incompatíveis com a LDO desde que compatíveis com o PPA"	✗ ERRADO	Devem ser compatíveis com AMBOS (PPA E LDO)
"Emendas relacionadas à correção de erros ou omissões dispensam indicação de recursos"	✗ ERRADO	Art. 166, § 3º, III, 'a' permite essas emendas, MAS o inciso II (indicação de recursos) continua valendo
"Emendas relacionadas com dispositivos do texto do projeto de lei podem ser aprovadas mesmo sem indicar recursos"	✗ ERRADO	O inciso III trata de uma possibilidade adicional , mas o inciso II (recursos) ainda se aplica
"Não é admitido aumento da despesa em projetos de iniciativa do Congresso Nacional"	⚠ PEGADINHA	Art. 63 fala de projetos de iniciativa do Presidente , não do Congresso
"Os recursos para emendas são admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa"	✓ CERTO	Art. 166, § 3º, II - "admitidos apenas "
"Pode-se anular dotações de custeio para criar recursos para emendas"	✓ CERTO	Custeio NÃO está na lista de exclusões (pessoal, dívida, transferências constitucionais)
"Pode-se anular investimentos para criar recursos para emendas"	✓ CERTO	Investimentos NÃO estão na lista de exclusões
"Pode-se anular dotações de reserva de contingência para emendas"	✓ CERTO	Reserva de contingência NÃO está excluída

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

✓ CONSTITUCIONAL	✗ INCONSTITUCIONAL
Progressão funcional mesmo no limite prudencial (art. 22, parágrafo único, LRF). A progressão funcional não está no rol de proibições (STJ - Tema 1075)	Lei estadual que concede vantagens e aumento de vencimentos a servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro (ADI 6.090/RR)
CE pode prever emendas individuais de execução obrigatória no limite de 2% da RCL, desde que metade seja destinada à saúde (ADI 7.493 MC-Ref/MT).	Emendas parlamentares estaduais de caráter impositivo anteriores às ECs 86/2015 e 100/2019 (ADI 6308/RR).
Controle judicial da exigência de aplicação de percentual mínimo em saúde (art. 77 do ADCT) desde a EC 29/2000 (Info 1017).	Dispositivo de Lei Orgânica do DF que proíbe concessão de isenções, anistias, remissões no último ano de legislatura (ADI 4.065/DF) (Info 1180 do STF).
Condenar judicialmente Estado/Município a investir na saúde os valores mínimos não aplicados em anos anteriores (Info 1017).	Lei estadual que considera consultas populares como etapa obrigatória e preliminar do processo legislativo orçamentário (ADI 2.037/RS).
EC 86/2015 (alterou fórmula de cálculo de aplicações mínimas na saúde) não violou direito à saúde (ADI 5595/DF).	Norma de LC que distribui recursos do FPE sem promoção de equilíbrio socioeconômico (ADI 5.069/DF).
Depósito de salário de servidor em instituição financeira privada não afronta art. 164, §3º da CF (AI 837.677).	Lei distrital que estabelece regime de cálculo de despesa com pessoal contrário à LRF (ADI 5598/DF).
Reserva de iniciativa do art. 165, II, CF (LDO) não se aplica a normas de direito tributário (concessão de benefícios fiscais) (RE 601.348).	Emendas do relator-geral utilizadas para criar novas despesas ou ampliar programações (só podem corrigir erros/omissões) (ADPF 850/DF, 851/DF, 854/DF, 1.014/DF).
Possibilidade de controle abstrato de normas orçamentárias pelo STF (ADI 4048).	"Orçamento paralelo" ("orçamento secreto") viola princípio republicano e transparência (ADPF 85).

✓ CONSTITUCIONAL	✗ INCONSTITUCIONAL
Pertence ao Município/Estado/DF a receita de IR retido na fonte sobre valores que eles pagaram (arts. 158, I e 157, I, CF) (Tema 1130).	Decisões judiciais que determinam penhora/bloqueio de receitas destinadas a contratos de gestão para pagar despesas estranhas (ADPF 1012/PA).
Município tem direito à participação no ICMS no momento da compensação de precatório, não na ordem cronológica (Info 710 STJ).	Decisões judiciais que bloqueiam recursos do FNDE (PDDE) transferidos a APPs para pagar créditos trabalhistas (ADPF 988/SC).
Afastamento de limites da LRF só é possível se despesa for temporária, restrita à calamidade pública (ADI 6394/AC).	Orçamento impositivo estadual anterior às ECs 86/2015 e 100/2019 (não há constitucionalidade superveniente) (Info 1034).
Emendas parlamentares são válidas se tiverem pertinência com o projeto e não interferirem excessivamente na execução orçamentária (ADI 7.643 MC-Ref/PB).	CE que trata de emendas impositivas com percentuais diferentes da CF (princípio da simetria) (Info 1015).
Participação efetiva do Judiciário e MP no ciclo orçamentário (ADI 7340 MC-Ref/CE).	Imposição de limitação de despesas na folha complementar do Judiciário/MP sem sua participação (ADI 7340 MC-Ref/CE).
Repasse de duodécimos à Defensoria Pública até dia 20 de cada mês (ADPF 384 Ref-MC/MG).	Operações financeiras com estatais para obter crédito para pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista (ADI 5683/RJ).
Apenas a União Federal pode definir exceções ao art. 164, §3º, CF (disponibilidades de caixa em instituições oficiais) (ADI 3.075).	Lei estadual que concede benefício fiscal sem prévia estimativa de impacto orçamentário (art. 113 do ADCT) (ADI 6303/RR).
Princípio da anualidade nos repasses do FPM: cálculo em um ano para usar no outro (Info 716 STJ).	Aplicação imediata de novos coeficientes do FPM em meio ao exercício financeiro (ofende anualidade) (Info 716 STJ).

✓ CONSTITUCIONAL	✗ INCONSTITUCIONAL
	Decisões judiciais que determinam constrição de verbas do Fundo Estadual de Saúde para outras finalidades (ADPF 664/ES).
	Bloqueio/sequestro de recursos de estatais prestadoras de serviço público essencial para pagar verbas trabalhistas (art. 100, CF) (ADPF 588/PB).
	Lei estadual que autoriza uso de depósitos judiciais em percentuais/finalidades diferentes da legislação federal (Info 841).
	Fontes de receita de fundo do Judiciário provenientes de rendimentos de depósitos judiciais (ADI 4981/RR).
	LC distrital que cria incentivo fiscal (IPVA) para patrocínio esportivo - vinculação de receita de impostos vedada (art. 167, IV, CF) (ADI 1759).
	Emendas Pix sem regras de transparência na alocação de recursos - suspensas até regulamentação (ADI 7.688, 7.695, 7.697 MC-Ref/DF).

• Suplentes que assumem mandato parlamentar têm direito à vinculação das emendas orçamentárias já apresentadas pelo titular substituído, sendo vedada a reabertura de prazo quando não havia proposta originária. A apresentação de emendas ao Orçamento pressupõe o regular exercício da função parlamentar, com presença institucional. Assim, a apresentação de emendas ao Orçamento de 2026 somente poderia ter sido realizada por parlamentares em efetivo exercício de seus mandatos no referido período. STF. Plenário. ADPF 854 Ref-quinto/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 02/03/2026 (Info 1206).

- A EC 86/2015, que alterou a fórmula de cálculo das aplicações mínimas de recursos na área da saúde, não violou o direito essencial à saúde. Precedente: ADI 5595/DF, julgado em 17/10/2022 (Info 1073 do STF).
- Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações **a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal**. A Receita Federal defendia que pertencia aos Estados/DF e Municípios apenas o “produto da retenção na fonte do Imposto de Renda incidente sobre rendimentos do trabalho que pagarem a seus servidores e empregados”, de modo que, quando o Estado, DF ou Município pagasse os rendimentos para uma pessoa jurídica, ele teria que reter o imposto de renda, mas o valor desse imposto será destinado à União. Essa tese não vingou. Precedente: Tema 1130 – Info 1033 do STF.
- Caso um contribuinte compense um precatório para quitar um crédito tributário de ICMS, o município terá à participação que faz jus sobre o ICMS no momento em que houver a compensação e não quando o valor seria pago mediante a ordem cronológica do precatório. Precedente: Info 710 do STJ.
- É possível condenar judicialmente Estado ou Município a investir na saúde os valores mínimos que não foram aplicados em anos anteriores. O controle judicial da exigência de aplicação de um percentual mínimo de recursos orçamentários em ações e serviços públicos de saúde, previsto no art. 77 do ADCT, é compatível com a Constituição Federal desde a edição da EC 29/2000. Precedente: Info 1017.
- Se o Estado-membro utiliza em outras áreas determinadas verbas que deveriam aplicadas na saúde, ele deve devolvê-lo à sua área de origem em sua totalidade. Precedente: Info 692 do STJ.

- Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de verbas trabalhistas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, 'caput', da CF). Precedente: ADPF 588/PB, (Info 1014).
- O STF deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Possibilidade de submissão das normas orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade. Precedente: ADI 4048.
- Os limites da despesa total com pessoal e as vedações à concessão de vantagens, reajustes e aumentos remuneratórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal somente podem ser afastados quando **a despesa for de caráter temporário, com vigência e efeitos restritos à duração da calamidade pública**, e com propósito exclusivo de enfrentar tal calamidade e suas consequências sociais e econômicas. Ainda que sob o argumento da pandemia da Covid-19, não pode ser atendido pedido feito por Governador do Estado para que sejam afastadas as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a execução de **gastos públicos continuados**. Precedente: ADI 6394/AC, (Info 1000).
- As disponibilidades de caixa dos Estados-membros, dos órgãos ou entidades que os integram e das empresas por eles controladas deverão ser depositadas em instituições financeiras oficiais, cabendo, unicamente, à União Federal, mediante lei de caráter nacional, definir as exceções autorizadas pelo art. 164, § 3º, da Constituição da República. Precedente: ADI 3.075.

- O depósito de salário ou de remuneração de servidor público em instituição financeira privada não afronta o artigo 164, § 3º, da Constituição Federal, pois não se enquadra no conceito de disponibilidade de caixa. Precedente: AI 837.677.
- A expressão "não poderá exceder", presente no art. 169 da CF, conjugada com o caráter nacional da lei complementar ali mencionada, assenta a noção de marco negativo imposto a todos os membros da Federação, no sentido de que os parâmetros de controle de gastos ali estabelecidos não podem ser ultrapassados, sob pena de se atentar contra o intuito de preservação do equilíbrio orçamentário (receita/despesa) consagrado na norma. Precedente: ADI 4426.
- O Governador do Estado é obrigado a efetuar o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos recursos orçamentários destinados à Defensoria Pública estadual pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro, inclusive quanto às parcelas já vencidas, assim também em relação a eventuais créditos adicionais destinados à instituição. STF. Plenário. Precedente: ADPF 384 Ref-MC/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/8/2020 (Info 985).

META 79

LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 1. Aplicação da lei no tempo e no espaço. 2. Interpretação e integração da lei. Direito Público e Direito Privado: distinção sistemática e sua atualidade. 3. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

Na PF: 1 Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Aplicação da lei no tempo e no espaço; interpretação da lei; integração da lei; analogia. Princípios gerais do direito e equidade.

Na PFN: 1. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vigência, aplicação, obrigatoriedade, interpretação e integração das leis. Conflito das leis no tempo. Eficácia da lei no espaço.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [LINDB](#), dando especial atenção aos seus novos dispositivos legais.

Dica estratégica: Comece do artigo 19 até o final. Depois, vá para os iniciais até o 18.

- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CIVIL

ASSUNTO	1 LEI DE INTRODUÇÃO AS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB)
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Natureza Jurídica da LINDB: Regra de sobredireito, metanorma, ou seja, são normas que definem a aplicação de outras normas.

b) Vigência das normas: É o período que medeia entre a publicação e o início de vigência da norma. A regra é a de que a vigência da lei terá início 45 dias **após a publicação**, salvo se dispuser em contrário.

Exceção: Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada.

c) Revogação:

AB-ROGAÇÃO	DERROGAÇÃO
É a revogação total. Decorar: Ab é absoluta.	É a revogação parcial.
Tanto a revogação total (ab-rogação) como a parcial (derrogação) podem ser: a) expressas ou diretas: ocorre quando há comando legislativo expresso na nova norma, retirando a eficácia de uma norma anterior. b) tácita, indireta ou oblíqua: ocorre quando há incompatibilidade ou uma nova norma regula inteiramente a matéria tratada na anterior de forma colidente.	

d) Irretroatividade da lei:

- Lei nova produz efeito geral e imediato, **não se aplicando a fatos pretéritos.**

- A LINDB traz exceção à irretroatividade, admitindo efeitos retroativos, desde que:

EXISTA EXPRESSA DISPOSIÇÃO NORMATIVA NESSE SENTIDO

TAIS EFEITOS RETROATIVOS NÃO ATINJAM O ATO JURÍDICO PERFEITO, A COISA JULGADA E O DIREITO ADQUIRIDO

- A repristinação tem que ser expressamente prevista.

e) Métodos de integração da norma:

ANALOGIA

Aplicação de uma norma a um fato análogo que não recebeu tratamento jurídico.

COSTUMES

Prática repetitiva e uniforme. Possui os seguintes requisitos:

- a) objetivo, externo ou material: prática reiterada de um determinado local;
- b) subjetivo, interno ou psicológico: entende-se obrigatório (*opinion necessitatis*).

Existem, espécies de costumes, quais sejam:

- (i) *secundum legem*: sua eficácia obrigatória é reconhecida pela lei;
- (ii) *praeter legem*: tem caráter supletivo, complementar à lei;
- (iii) *contra legem*: é o desuetudo, retira a eficácia social, mas não revoga a norma, que, pelo princípio da continuidade das leis, permanecerá formalmente vigente até que outra lei a revogue.

Os costumes *Contra Legem* NÃO são admitidos no direito brasileiro, pois consistem naqueles que se contrapõem às leis.

PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO

São princípios universais e gerais, veiculados em conceitos vagos, ou até mesmo implícitos no ordenamento jurídico, utilizados para preencher as lacunas.

f) Antinomia: As antinomias aparentes são sanadas com os seguintes critérios na seguinte ordem:

HIERÁRQUICO
Uma norma superior prevalece sobre uma norma inferior.
ESPECIALIDADE
Uma norma especial prevalece sobre uma norma geral.
CRONOLÓGICO
Uma norma posterior prevalece sobre uma norma anterior.

g) Antinomia de segundo grau: ocorre quando envolve dois dos critérios acima analisados. Ou seja, consistem em choques entre os próprios critérios metajurídicos enunciados. Veja:

No conflito de uma norma especial anterior e uma geral posterior, prevalecerá o critério da especialidade, sendo aplicável a norma especial anterior, pois o critério metajurídico da especialidade é mais forte do que o cronológico.

Caso haja conflito de norma superior anterior e outra inferior posterior, prevalece à primeira, pois o critério hierárquico se sobrepõe ao cronológico.

Havendo conflito de uma norma geral superior e uma especial inferior, não existe um meta-critério inicial para solução do conflito. Por isso, é chamado de antinomia real. Desse modo, havendo choque entre os critérios hierárquico e da especialidade, dois caminhos de solução podem ser dados no caso de antinomia real, um pelo Poder Legislativo e outro pelo Poder Judiciário. **Solução do Poder Legislativo:** cabe a edição de uma terceira norma, dizendo qual das duas normas em conflito deve ser aplicada. **Solução do Poder Judiciário:** o caminho é a adoção do princípio máximo de justiça, podendo o magistrado, o juiz da causa, de acordo com a sua convicção e aplicando os arts. 4.º e 5.º da Lei de Introdução, adotar uma das duas normas, para solucionar o problema. Atualizando a obra, também pode ser utilizado o art. 8.º do CPC/2015, segundo o qual, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

h) Territorialidade mitigada: aplica-se a lei civil brasileira aos fatos aqui ocorridos. Contudo, o Brasil adota o princípio da territorialidade mitigada, porque existem exceções a tal aplicação previstas na LINDB.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- A cobrança de dívida de jogo contraída por brasileiro em cassino que funciona legalmente no exterior é juridicamente possível e não ofende a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional. STJ. 3ª Turma. REsp 1628974-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/6/2017 (Info 610).
- Ainda que o domicílio do autor da herança seja o Brasil, aplica-se a lei estrangeira da situação da coisa (e não a lei brasileira) na sucessão de bem imóvel situado no exterior. Mas no caso em que há um bem imóvel no Brasil e outro no exterior, como fazer? Deverão ser abertos dois inventários: um aqui no Brasil para reger o bem situado em nosso território e outro no exterior para partilhar o imóvel de lá. STJ. 3ª Turma. REsp 1.362.400-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28/4/2015 (Info 563).

META 79

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 24. Ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. (...) Reclamação.

Na PF: 26 Reclamação Constitucional.

Na PFN: 24. Ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. (...) Reclamação.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** do curso sobre **RECLAMAÇÃO**.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	20.12 RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Reclamação:

- Natureza jurídica da reclamação: Direito de petição, segundo jurisprudência firmada pelo STF. Nada obstante, regimento interno de tribunal não podia prever a reclamação

constitucional, tendo em vista a necessidade de lei. Tal precedente perdeu o sentido diante do Novo CPC, que previu cabimento de reclamação em todos os tribunais:

Art. 988, § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

• Hipóteses de cabimento:

- Preservar a competência do tribunal;
- Garantir a autoridade das decisões do tribunal;
- Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
- Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

• Cabe Reclamação das decisões que ofenderem decisão do STF em controle CONCENTRADO (como é o caso de ADI, ADC, ADPF) ou desrespeitarem decisão proferida em IRDR ou IAC.

• A Reclamação com base na alegação de descumprimento de decisão proferida pelo STJ em caso concreto independe, para sua admissibilidade, da publicação do acórdão impugnado ou do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

DIZER O DIREITO:

Situação adaptada: o STJ, ao julgar o recurso especial interposto pela autora em um caso concreto, reconheceu o nexo causal entre a conduta da ré e dano e determinou que o processo retornasse ao TJ para julgar a ação de indenização com base nessa premissa. O TJ, contudo, voltou a dizer que não havia nexo de causalidade. **Cabe reclamação contra essa decisão, sem que seja necessário interpor outro recurso especial, sem necessidade de garantir a possibilidade de juízo de retratação por parte do TJ e mesmo antes do acórdão do TJ ser publicado.**

STJ. 1ª Seção. Rcl 41894-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2021 (Info 720).

• **Reclamação para garantir a observância de súmula vinculante:**

Lei 11.417/2006, Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.

§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido **após esgotamento das vias administrativas** (MUITO COBRADO!)

• Não cabe reclamação constitucional:

- Proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
- Proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
- Contra ato legislativo.
- Contra ato administrativo com recurso pendente.

Súmula n. 734 do STF: **NÃO** cabe Reclamação quando **já houver transitado em julgado** o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

• Vale lembrar que quando o Ministro do STJ admite o processamento de um pedido de uniformização, ele poderá, ou não, determinar o sobrestamento de todos os processos que tratam sobre aquela matéria. No entanto, não cabe reclamação neste caso:

É **incabível o ajuizamento de reclamação contra decisão** que defere ou indefere o sobrestamento do feito em razão de processamento de pedido de uniformização ou recurso especial repetitivo.

STJ. 1ª Seção. Rcl 31193-SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 16/09/2021 (Info 710).

- STJ entende que cabem honorários advocatícios no bojo de reclamação.
- Necessidade de prova pré-constituída.
- A Reclamação tem efeito *inter partes*. Todavia, conforme entendimento do STF no Informativo n. 813, a decisão proferida em Reclamação pode ganhar eficácia *erga omnes* e efeito vinculante, quando reinterpretar e modificar entendimento de ADI.
- É cabível a intervenção de *amicus curiae* em reclamação. Precedente: Info 857 do STF.
- Não é cabível Reclamação preventiva, com o objetivo de impedir prática de ato ou prolação de decisão judicial. Precedente: Info 845 do STF.
- Só cabe reclamação ao STF por violação de tese fixada em repercussão geral após terem se esgotado todos os recursos cabíveis nas instâncias anteriores. Precedente: Info 845 do STF.
- Revogação da Resolução n. 12/2009 do STJ (reclamação para o STJ no âmbito dos juizados especiais cíveis e criminais estaduais) pelo Novo CPC e pela Resolução n. 03/2016 do STJ. Vide os comentários do Dizer o Direito no link: <http://www.dizerodireito.com.br/2016/04/resolucao-032016-do-stj-e-o-fim-das.html>.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais estaduais	
Lei nº 9.099/1995	• Compete ao Juizado Especial Criminal processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo que sejam de competência da Justiça Estadual.
	• Compete ao Juizado Especial Cível processar e julgar causas cíveis de menor complexidade que sejam de competência da Justiça Estadual.

	• Ficam excluídas deste microsistema as causas cíveis de interesse da Fazenda Pública.
Lei nº 10.259/2001	Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal • Compete ao Juizado Especial Federal <u>Criminal</u> processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo que sejam de competência da Justiça Federal. • Compete ao Juizado Especial Federal <u>Cível</u> processar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. • Neste microsistema, é permitida a participação da União, autarquias, fundações e empresas públicas federais, desde que na condição de rés.
Lei nº 12.153/2009	Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios • Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as causas <u>cíveis</u> de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos. • Neste microsistema, são julgadas as causas de até 60 salários mínimos, de competência da Justiça <u>Estadual</u>, e que tenham como réus os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Não cabe reclamação para o STJ contra ato proferido por órgão julgador do próprio STJ. A reclamação constitucional destina-se a preservar a competência do STJ e a garantir a autoridade de suas decisões em face de juízos de graus inferiores de jurisdição.

Caso hipotético: Regina teve um processo julgado desfavoravelmente pela 4ª Turma do STJ. Após esgotar todos os recursos cabíveis (embargos de divergência e agravo interno), ela ajuizou reclamação no próprio STJ alegando que a decisão da 4ª Turma do STJ teria desrespeitado entendimento firmado em recurso repetitivo. Não cabe reclamação. Precedente: AgInt na Rcl 49.398-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/11/2025 (Info 875).

- Juiz não pode negar seguimento à apelação (é competência do Tribunal); logo, cabe reclamação contra essa decisão; se a decisão foi proferida na fase de execução ou cumprimento de sentença, o apelante poderá também interpor agravo de instrumento para impugnar a negativa. Precedente: REsp 2.072.867-MA, REsp 2.072.868-MA e REsp 2.072.870-MA, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 19/3/2025 (Recurso Repetitivo – Tema 1267) (Info 847 do STJ).

- Configura usurpação da competência do STJ quando o Tribunal de origem não conhece do pedido de reconsideração como agravo em recurso especial, a despeito de pedido subsidiário expresso. Dessa forma, se o Tribunal de origem impede que o agravo em recurso especial seja julgado pelo STJ, ele está usurpando uma competência do STJ. É possível, portanto, neste caso, o ajuizamento de reclamação. Precedente: Rcl 46.756-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/4/2024 (Info 819 do STJ).

- Interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, os efeitos deste ficam suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5º, do CPC), hipótese em que não cabe reclamação. Precedente: REsp 1.976.792-RS, julgado em 18/5/2023 (Info 777 do STJ).

- Compete às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em

enunciados das Súmulas do STJ. Precedente: AgInt na Rcl 41841-RJ, julgado em 8/2/2023 (Info 763 do STJ).

- É descabida a reclamação ao Superior Tribunal de Justiça com fundamento em inobservância de acórdão proferido em recurso especial em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Precedente: Rcl 43019-SP, julgado em 28/09/2022 (Info 758 do STJ).

- Não se exige o esgotamento da instância ordinária como pressuposto de conhecimento da reclamação fundamentada em descumprimento de acórdão prolatado em Incidente de Assunção de Competência (IAC). Precedente: Rcl 40617-GO, julgado em 24/08/2022 (Info 746 do STJ).

- É cabível condenação em honorários advocatícios no julgamento de reclamação indeferida liminarmente na qual a parte comparece espontaneamente para apresentar defesa. Precedente: Rcl 41569-DF, julgado em 09/02/2022 (Info 724 do STJ).

- A Reclamação com base na alegação de descumprimento de decisão proferida pelo STJ em caso concreto independe, para sua admissibilidade, da publicação do acórdão impugnado ou do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC. Precedente: Rcl 41894-SP, julgado em 24/11/2021 (Info 720 do STJ).

- Não cabe reclamação contra decisão que defere ou indefere o sobrestamento do feito em razão de ter sido admitido pelo STJ pedido de uniformização ou recurso especial repetitivo. Precedente: Rcl 31193-SC, julgado em 16/09/2021 (Info 710 do STJ).

- É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Precedente: Rcl 24810 AgR/MG, julgado em 11/2/2020 (Info 966 do STF).

- **As hipóteses de cabimento da reclamação foram elencadas nos incisos do caput do art. 988. O § 5º do art. 988 trata sobre situações nas quais não se admite reclamação.**

O § 5º do art. 988 foi introduzido no CPC pela Lei nº 13.256/2016 com o objetivo justamente de proibir reclamações dirigidas ao STJ e STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas. Essa parte final do § 5º é fruto de má técnica legislativa.

Se for admitida reclamação nessa hipótese isso irá em sentido contrário à finalidade do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, diante dos litígios de massa.

O meio adequado e eficaz para forçar a observância da norma jurídica oriunda de um precedente, ou para corrigir a sua aplicação concreta, é o recurso, instrumento que, por excelência, destina-se ao controle e revisão das decisões judiciais. Precedente: Rcl 36476-SP (Info 669).

- Essa decisão realmente afronta o que o STF decidiu na ADPF 130/DF, que julgou não recepcionada a Lei de Imprensa. **A ADPF 130/DF pode ser utilizada como parâmetro para ajuizamento de Reclamação que verse sobre conflito entre a liberdade de expressão e de informação e a tutela das garantias individuais relativas aos direitos de personalidade.**

A determinação de retirada de matéria jornalística afronta a liberdade de expressão e de informação, além de constituir censura prévia. Essas liberdades ostentam preferência em relação ao direito à intimidade, ainda que a matéria tenha sido redigida em tom crítico.

O Supremo assumiu, mediante reclamação, papel relevante em favor da liberdade de expressão, para derrotar uma cultura censória e autoritária que começava a se projetar no Judiciário. Precedente: Rcl 28747/PR (Info 905).

ATENÇÃO! Reclamação por violação a decisão de ADPF:

Não cabe Reclamação para o STF contra sentença que julgou improcedente pedido de direito de resposta sob o fundamento de que não houve, no caso concreto, ofensa. Esta sentença não afronta a autoridade da decisão do STF no julgamento da ADPF 130/DF. Como a sentença não violou nenhuma decisão do STF proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o que se percebe é que o autor, por meio da Reclamação, deseja que o Supremo examine se a sentença afrontou, ou não, o art. 5º,

V, da CF/88. Para isso, seria necessário reexaminar matéria de fato, o que não é possível em Reclamação, que se presta unicamente a preservar a autoridade de decisão do STF. Ademais, isso significaria o exame per saltum, ou seja, "pulando-se" as instâncias recursais do ato impugnado diretamente à luz do art. 5º, V, CF/88 (STF. 1ª Turma. Rcl 24459 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13/12/2016 (Info 851)).

- A reclamação constitucional não trata de instrumento adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos. As hipóteses de cabimento da reclamação foram elencadas nos incisos do caput do art. 988. O § 5º do art. 988 trata sobre situações nas quais não se admite reclamação. O § 5º do art. 988 foi introduzido no CPC pela Lei nº 13.256/2016 com o objetivo justamente de proibir reclamações dirigidas ao STJ e STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas. Essa parte final do § 5º é fruto de má técnica legislativa. Se for admitida reclamação nessa hipótese isso irá em sentido contrário à finalidade do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, diante dos litígios de massa. O meio adequado e eficaz para forçar a observância da norma jurídica oriunda de um precedente, ou para corrigir a sua aplicação concreta, é o recurso, instrumento que, por excelência, destina-se ao controle e revisão das decisões judiciais. Precedente: Rcl 36476-SP.

- A partir da vigência do CPC/2015, firmou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. Precedente: EDcl na Rcl 35.958/CE.

- Não é cabível reclamação, tampouco pedido de uniformização de jurisprudência ao STJ contra acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública sob a alegação de que a decisão impugnada diverge de orientação fixada em precedentes do STJ. Precedente: Rcl 22033-SC.

META 80

DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 30. Direito internacional econômico. 31. Organização Mundial de Comércio: origem, estrutura institucional e Órgão de Solução de Controvérsias.

Na PF: 8 Direito econômico internacional.

Na PFN: 27. Direito Econômico Internacional. Normas de Direito Econômico Internacional. Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT). OMC. Infrações ao comércio internacional. Instrumentos de Defesa. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO INTERNACIONAL
ASSUNTOS	DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito:

É o ramo do direito que visa regular a dinâmica e o desenvolvimento da ordem econômica internacional no campo macroeconômico.

b) Marco Inicial:

Seu marco inicial foram os **acordos de Bretton Woods**, pactuados em 1944. Ocasão em que se criou o FMI e o Banco Mundial, além de iniciar as negociações do GATT.

c) Ordem Econômica Mundial:

Conceitua-se ordem econômica mundial como o conjunto de normas e instituições que se referem à dinâmica das relações internacionais no campo econômico.

A ordem econômica internacional distingue-se também pela maior interdependência entre seus atores e de certa limitação do papel estatal na regulação das relações econômicas, dada a intensa participação de entes privados nas relações internacionais, que muitas vezes atuam independentemente do Estado e que possuem capacidade efetiva para influenciar certos acontecimentos na sociedade internacional.

d) Aspectos Gerais do Direito Internacional Econômico:

- Instabilidade e rápida mutabilidade dos pressupostos da ordem econômica;
- Necessidade de mecanismos ágeis para solucionar controvérsias;
- Flexibilidade das normas;
- Papel Estatal limitado, embora ainda existente;
- Forte participação privada na regulação e na solução de controvérsias;
- Relativização do princípio da igualdade jurídica entre os Estados;
- Redução das barreiras comerciais;
- Proibição de práticas comerciais discriminatórias e desleais;
- Manutenção de possibilidades jurídicas de acesso a formas de auxílio a Estado menos desenvolvidos.

e) Principais Organizações Internacionais de Direito Internacional Econômico:

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE) - fundada em 1961 e sediada em Paris, reúne 30 Estados-membros, que correspondem à maioria dos países mais desenvolvidos do mundo e que compartilham entre si o

compromisso com a democracia e coma a economia de mercado. O Brasil não integra a OCDE.

FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI) - Criado na conferência de Bretton Woods em 1944, tem como missão promover o funcionamento harmonioso do sistema monetário e financeiro internacional, com vistas a evitar episódios de depressão na economia mundial e, em última instância, a contribuir para a estabilidade no mundo, através da promoção da cooperação monetária internacional e da estabilidade cambial, disponibilizando, quando necessário, assistência financeira temporária a Estados para que ajustem seus balanços de pagamento (a assistência financeira é feita mediante a imposição de condicionantes e ajustes na política econômica dos Estados beneficiados para que se conformem com as regras do Fundo).

BANCO MUNDIAL (BIRD) - Criado na Conferência de Bretton Woods em 1994 tem como principal objetivo a promoção do desenvolvimento mundial por meio da concessão de financiamento e de projetos de cooperação.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)- fundado em 1959, por meio do Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de desenvolvimento - Decreto 73.131/73 e com sede em Washington, visa contribuir para o desenvolvimento econômico e social das Américas, atuado de modo semelhante ao Banco Mundial.

ONU E UNCTAD - A economia recai na área de interesse da ONU, vez que o tema é relevante para o alcance de seu principal objetivo que é a promoção da paz e de relações amistosas entre os povos. Apesar de na prática a atuação da ONU na área econômica ter se mostrado limitada, o órgão pode exercer algum papel na definição do rumo da economia mundial, como evidenciado pela concepção da NOEI, tratada anteriormente. A ONU possui órgãos como o Conselho Econômico e Social e a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), além da UNCATD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, entidade autônoma fundada em 1964 que visa a promoção o desenvolvimento e integração na economia mundial dos países menos desenvolvidos e que funciona ainda como foro de debates, negociações e deliberações e como centro de estudos, análises e coletas de informações, além de oferecer assistência técnica a países em desenvolvimento, especialmente os menos desenvolvidos.

f) Organização do Comércio (OMC) e o Direito do Comércio Internacional:

A regulamentação do comércio internacional pode ser elaborada entre dois estados que mantenham relações comerciais entre si, entre grupos de países ou por meio de arranjos abertos à participação de todos os entes estatais do mundo. O marco jurídico da atividade mercantil pode ser, portanto, bilateral ou multilateral. A formação de esquemas multilaterais de comércio tem por objetivo uniformizar ou ao menos harmonizar as regras referentes à atividade mercantil na sociedade internacional, evitando que a multiplicidade de marcos normativos referentes ao tema constitua obstáculo para o desenvolvimento do comércio internacional.

A principal entidade do sistema multilateral é a OMC.

A OMC é o principal organismo internacional encarregado do livre comércio no mundo. Trata-se de organização internacional com personalidade jurídica própria, órgãos permanentes e estados-membros e possui sede em Genebra. Faz parte do Sistema das Nações Unidas.

Seu campo de ação, como já exposto, abrange o comércio de bens e serviços e outras áreas específicas quando correlatas à atividade comercial internacional, como investimentos e propriedade intelectual. Seu principal instrumento jurídico é o GATT 1994, que abrange o GATT original e inclui alterações, dentre as quais se destaca a permissão para a formação de blocos regionais (art24).

g) Princípios do Direito Comercial Internacional:

(i) princípio da não discriminação: pelo qual todo benefício conferido por um Estado a outro ente estatal no comércio internacional deve ser estendido a terceiros Estados levando a que todos façam jus aos benefícios da cláusula de nação mais favorecida (GATT, art. 1);

(ii) princípio da igualdade: no qual busca-se conferir o mesmo tratamento a diversos atores econômicos mundiais e com isso contrabalançar a desigualdade econômica existente no mundo;

(iii) tratamento nacional: proíbem-se medidas que deem tratamento diferenciado entre os produtos nacionais e os importados dificultando a comercialização dos últimos;

(iv) publicidade/ transparência: as políticas e ações dos Estados no tocante ao comércio internacional, bem como aquelas oriundas da própria OMC e outros foros e esquemas de cooperação internacional devem ser objeto de ampla divulgação, a fim de conferir estabilidade necessária ao bom desenvolvimento do comércio internacional;

(v) princípio da não reciprocidade: os países desenvolvidos não devem esperar que os em desenvolvimento assumam obrigações incompatíveis com as peculiaridades de sua economia e suas necessidades de desenvolvimento;

(vi) single undertaking: não é possível aderir apenas a parte dos acordos internacionais de comércio, visto que a adesão parcial pode causar desequilíbrios no comércio internacional;

(vii) negociação: o livre comércio deve ser construído a partir de negociações entre os Estados;

(viii) in dubio pro mitius: a interpretação dos tratados deve ser literal e restritiva.

h) Solução de controvérsias:

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE LITÍGIOS NO ÂMBITO DA OMC		
1) Mecanismo de consulta- visa determinar precisamente a questão esclarecida. Pode envolver apenas os Estados em litígio que manterão tratativas que poderão levar à solução do conflito.	2) Não havendo solução, forma-se o Painel, composto por especialistas em comércio internacional que examinará a Reclamação formulada pelos Estados e emitirá relatório com as recomendações cabíveis dirigido ao OSC, que poderá adotá-lo ou não (obs.: a não adoção do relatório só é cabível se todos os membros da OMC vetarem a decisão do painel).	3) Apelação do Estado derrotado ao Órgão Permanente de Apelação (OPA) que avaliará as questões estritamente de direito da decisão atacada e após elaboração de relatório o enviará ao OSC.

O principal mecanismo de solução de litígios é o Órgão de soluções de controvérsias (OSC) que possui quatro funções principais: (i) autorizar a criação de painéis, foros competentes para apreciar litígios; (ii) adotar os relatórios elaborados pelos painéis e pelo Órgão de Apelação; (iii) fiscalizar a implementação das recomendações sugeridas pelos painéis e Órgão de Apelação; (iv) autorizar a suspensão de vantagens comerciais para os Estados que violarem as regras da OMC.

META 81

RECEITAS PÚBLICAS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 5 Receita pública. Conceito. Ingressos e receitas. Classificação. Receitas originárias e receitas derivadas. Previsão e Arrecadação. Renúncia de Receita. 6. Transferências voluntárias.

Na PF: 4 Receita pública. Conceito. Ingressos e receitas. Classificação: receitas originárias e receitas derivadas. Preço público e sua distinção com a taxa.

Na PFN: 6. Receita pública: conceito, classificações, estágios ou fases da receita, regime contábil. Receita corrente líquida. Repartição de receitas tributárias: direta, indireta e retenção de valores pela União. Repartição de receitas de exploração de hidrocarbonetos. Renúncia de receita. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes dispositivos da [Lei n. 4.320/64](#): 2º, *caput*, 3º, 6º, 9º, 11º, 29, 30, 31, 35, 39, 51 a 57 e 71 a 74.
- Ler os seguintes dispositivos da [Lei Complementar n. 101/2000](#): 2º, 3, 11 a 14, 25 a 28, 38, 44, 45.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO FINANCEIRO
ASSUNTO	4 A RECEITA PÚBLICA

NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Diferença entre Receitas e Ingressos:

- Há substancial diferença entre Receitas e Ingressos. Veja:

RECEITA PÚBLICA	INGRESSOS PÚBLICOS
Entrada sem ressalvas nos cofres públicos. É a entrada definitiva, sem quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo. Acresce o patrimônio público como elemento novo e positivo.	Entrada no patrimônio com ressalvas. Ainda que a entrada gere um passivo, a entrada desse recurso é considerada ingresso público, embora não seja considerada receita pública. É chamado de fluxo de caixa.
Definitividade.	Provisoriedade.
Ex.: Receita Tributária.	Ex.: Caução, fiança, antecipação de receita orçamentária.

- Conceito de receita corrente líquida:** somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

- na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por **determinação constitucional** ou legal, e as **contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195**, e no **art. 239 da Constituição**;
- nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por **determinação constitucional**;
- na União, nos Estados e nos Municípios, a **contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social** e as receitas **provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição**.

- A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

b) Classificação das Receitas Públicas:

CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS	
ORIGEM	ORÇAMENTÁRIA: Toda receita prevista na LOA é orçamentária, mas nem toda receita orçamentária estará prevista na LOA. São classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, <i>inclusive as provenientes de operações de crédito</i>, <u>ainda que não previstas no orçamento</u> (art. 57 da Lei n. 4.320/64).
	EXTRAORÇAMENTÁRIA: São recursos financeiros de caráter temporário que não se incorporam ao patrimônio público e não estão previstas na LOA. Exemplo: cauções, garantias, consignações, operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros.
FONTE (COERCITIVIDADE)	ORIGINÁRIA É aquela que advém da exploração, pelo Estado, da atividade econômica. Resulta da exploração do patrimônio do Estado, isto é, são aquelas que resultam da atuação do Estado sob o regime de direito privado, na exploração da atividade econômica. Exemplo: royalties do petróleo, minerais, gás naturais e energia.
	DERIVADA É cogente, obrigatória, coercitiva ou compulsória sendo auferida pelo Estado, que se investe em poder de império, sob um regime de direito público. Exemplo: tributos.
REGULARIDADE	ORDINÁRIA:

NATUREZA LEGAL	É arrecadada periodicamente. São aquelas que ingressam com regularidade, por meio do normal desenvolvimento da atividade financeira do Estado.
	EXTRAORDINÁRIA: É aquela arrecadada esporadicamente. São aquelas auferidas em caráter excepcional e temporário, em função de determinada conjuntura. Exemplo: empréstimos compulsórios.
	CORRENTE: São as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
	DE CAPITAL: São as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.

c) Fases ou Estágios da Receita Pública:

FASES OU ESTÁGIOS DA RECEITA PÚBLICA	
PREVISÃO	Sempre há estimativa de receita. Desse modo, em regra, as receitas públicas devem estar previstas na lei orçamentária. Entretanto, a não previsão da receita na lei orçamentária não indica a impossibilidade de sua cobrança.

LANÇAMENTO	Após a previsão, há o lançamento, que é uma fase em que identifica o montante a ser arrecadado. Nem todas as receitas precisam ser lançadas. Somente as receitas tributárias, as patrimoniais e as industriais são passíveis de lançamento. Para as receitas tributárias, o próprio CTN definiu a fase de lançamento em seu artigo 142. Para as demais receitas sujeitas a lançamento, a fase de lançamento de receita consiste no seguinte: Art. 53. O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.
ARRECADAÇÃO	É a fase em que os contribuintes e devedores pagam suas obrigações, entregando o numerário para os agentes arrecadadores, tais como os bancos.
RECOLHIMENTO	É a entrega dos valores aos cofres públicos. Todos os recursos são depositados em uma conta única do Tesouro, tendo em vista o princípio da unidade de caixa, <i>in verbis</i>: Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.

d) Regime Contábil:

RECEITAS: REGIME DE CAIXA (**RECA**)

DESPESAS: REGIME DE COMPETÊNCIA (**DECO**)

e) Renúncia de Receita Pública:

• A **CONCESSÃO OU AMPLIAÇÃO** de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de:

1. **ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO** no exercício em que **deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes.**

2. atender ao disposto na **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS** e a
3. pelo menos **UMA DAS SEGUINTEs** condições:
- a. demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na **ESTIMATIVA DE RECEITA DA LEI ORÇAMENTÁRIA E DE QUE NÃO AFETARÁ AS METAS DE RESULTADOS FISCAIS** previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
- b. estar acompanhada de **MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO**, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
- A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

f) Repartição Constitucional de Receitas:

UNIÃO	ESTADOS E DF	MUNICÍPIOS
IRPF Observação: incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título (arts. 157, I e 158, I)	100%	100%
IOF-ouro (art. 153, § 1º)	30%	70%
Impostos da competência residual (art. 157, II)	20%	

CIDE- combustível (art. 157, II)	→ 29%	→ 25%
ITR (art. 158, II)	Se fiscalizado e cobrado pela União	→ 50%
	E fiscalizado e cobrado pelo Município	→ 100%
IPI (art. 159, II)	→ 10%	→ 25%
	IPVA (art. 158, III)	→ 50%
	ICMS (art. 158, IV)	→ 25%
IR + IPI (art. 159, I)	→ 21,5% - FPE	22,5% - FPM
		1% - FPM (JULHO) 1% - FPM (SETEMBRO) 1% - FPM (DEZEMBRO)
	3% para regiões N, NE e CO	

g) Fundos Especiais:

- Os fundos podem ser criados por lei ordinária. Todavia, apenas **LEI COMPLEMENTAR** pode tratar sobre a instituição e funcionamento dos fundos.
- São exceções ao princípio da especificação e ao princípio da unidade de tesouraria. Nos fundos, apenas se diz a fonte da receita e o objetivo, de modo que a utilização do recurso fica mais livre. Ademais, a individualização do recurso é prévia.
- A receita do fundo pode passar de um exercício para outro, não havendo retorno de recursos ao erário.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Tema 42:** A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias, quando o ICMS já tiver sido efetivamente arrecadado.
- **Tema 653:** É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.
- **Súmula n. 447 do STJ:** Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. **Por qual razão?** Eles recebem 100% desses valores, conforme arts. 157, I e 158, I, da CF.
- Receitas próprias vinculadas ao custeio de atividades específicas do Poder Judiciário da União não se submetem ao teto de gastos da LC 200/2023. Precedente: ADI 7.641/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/04/2025 (Info 1173 do STF).
- É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT). Precedente: RE 1.506.320/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 14/04/2025 (Repercussão geral – Tema 1.386) (Info 1175 do STF).
- É constitucional a gestão de fundo público estadual com participação de fundo privado estatal, desde que preservadas suas finalidades legais e garantidos mecanismos de controle externo. Precedente: ADI 7.702/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 05/03/2025 (Info 1167 do STF).
- CE pode prever que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, de execução obrigatória, serão aprovadas no limite de 2% da RCL do exercício anterior, mas

deverá determinar que metade desse percentual é destinado a ações e serviços públicos de saúde. Precedente: Precedente: ADI 7.493 MC-Ref/MT, julgado em 20/02/2024 (Info 1124 do STF).

- Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. Precedente: Precedente: RE 1288634, julgado em 17/12/2022.

- São inconstitucionais — por violarem os princípios da separação de Poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços públicos — decisões judiciais que determinam a penhora ou o bloqueio de receitas públicas destinadas à execução de contratos de gestão para o pagamento de despesas estranhas aos seus objetos. Precedente: ADPF 1012/PA, julgado em 12/12/2022 (Info 1079 do STF).

- A EC 86/2015, que alterou a fórmula de cálculo das aplicações mínimas de recursos na área da saúde, não violou o direito essencial à saúde, sendo, portanto, constitucional. Precedente: ADI 5595/DF, julgado em 17/10/2022 (Info 1073 do STF).

- É inconstitucional, por violação à cláusula constitucional da não afetação da receita oriunda de impostos e à autonomia municipal, norma estadual que determina a forma de aplicação dos recursos destinados ao município em razão da repartição constitucional de receitas. Precedente: ADI 2355/PR, julgado em 16/9/2022 (Info 1068 do STF).

- É inconstitucional orçamento impositivo previsto na Constituição estadual antes das ECs 86/2015 e 100/2019. Precedente: ADI 6308/RR, julgado em 3/6/2022 (Info 1057 do STF).

- Não podem ser realizadas junto a instituições financeiras estatais operações financeiras com a finalidade de obtenção de crédito para pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nada impede a realização de empréstimos com instituições financeiras privadas para pagamento de despesas com pessoal, porquanto a proibição não as alcança. Precedente: ADI 5683/RJ, julgado em 20/4/2022 (Info 1051 do STF).
- É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT, que é aplicável a todos os entes da Federação e a opção do Constituinte de disciplinar a temática nesse sentido explicita a prudência na gestão fiscal, sobretudo na concessão de benefícios tributários que ensejam renúncia de receita. Precedente: ADI 6303/RR, julgado em 11/3/2022 (Info 1046 do STF).
- Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações **a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal**. A Receita Federal defendia que pertencia aos Estados/DF e Municípios apenas o “produto da retenção na fonte do Imposto de Renda incidente sobre rendimentos do trabalho que pagarem a seus servidores e empregados”, de modo que, quando o Estado, DF ou Município pagasse os rendimentos para uma pessoa jurídica, ele teria que reter o imposto de renda, mas o valor desse imposto será destinado à União. Essa tese não vingou. Precedente: Tema 1130 – Info 1033 do STF.
- São inconstitucionais as decisões judiciais que determinam a constrição de verbas públicas oriundas de Fundo Estadual de Saúde (FES) para atendimento de outras finalidades específicas. Isso porque essas verbas devem ter aplicação compulsória na área da saúde. Precedente: ADPF 664/ES (Info 1013).

- União pode conceder incentivos relacionados com o IR e o IPI mesmo que isso diminua os repasses destinados ao FPM. Precedente: RE 705.423 – Tema 653 do STF.
- A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. Precedente: RE 572.762 – Tema 42 do STF.
- Pretensão de assegurar ao Estado, na condição de pagante, o produto da arrecadação de imposto de renda retido na fonte relativo ao pagamento de complementações de aposentadorias e pensões a aposentados e pensionistas de suas empresas públicas. O art. 157, I, da CF, que dispõe acerca da destinação aos Estados do produto de arrecadação do IRPF, não contempla os pagamentos originados das estatais, integrantes da administração pública indireta, não cabendo interpretação ampliativa. Precedente: ACO 571.

METAS 82 E 83

PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 4. Pessoas naturais e jurídicas: capacidade; começo da personalidade e da existência legal; extinção; domicílio. 5. Bens considerados e si mesmos; reciprocamente considerados; considerados em relação ao titular da propriedade. 6. Bens quanto à possibilidade de comercialização. 7. Bens de família legal e bem de família convencional.

Na PF: 2 Das pessoas. Das pessoas naturais. Das pessoas jurídicas. Do domicílio. 3 Dos bens. Das diferentes classes de bens. 4 Bem de família legal e bem de família convencional.

a PFN: 2. Das Pessoas. 2.1. Pessoas naturais. Conceito. Existência. Início da Personalidade. Personalidade. Capacidade. Nome civil. Estado civil. Domicílio. Direitos da personalidade. Ausência. 2.2. Pessoas jurídicas. Disposições Gerais. Conceito e elementos caracterizadores. Constituição. Extinção. Capacidade e direitos da personalidade. Domicílio. Sociedades de fato, grupos despersonalizados. Associações, sociedades, fundações. Desconsideração da personalidade jurídica. Responsabilidade da pessoa jurídica e dos sócios. 3. Bens. Diferentes classes. Bens corpóreos e incorpóreos. Bens no comércio e fora do comércio. Bem de família.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler os **PDFs Base** do curso sobre os temas.
- Leitura do artigo 1º até o art. 78 do [Código Civil](#).
- Leitura da [Jurisprudência em Teses](#) n. 125, 137 e 138.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **45 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA

CESPE/CEBRASPE

DISCIPLINA	DIREITO CIVIL
ASSUNTO	2.3 PERSONALIDADE, PESSOA NATURAL, CAPACIDADE 2.4 PESSOA JURÍDICA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Pessoas Naturais: Personalidade Jurídica x Capacidade

- **Conceito de Personalidade Jurídica:** É a aptidão genérica para titularizar direitos e deveres jurídicos.

Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

- **O que é nascer com vida?** Respirar. Após o nascimento, o bebê faz o teste da Docimasia Hidrostática de Galeno. Se notar que o bebê respirou, ele nasceu com vida. Caso contrário, ele não chegou a nascer com vida, não gerando quaisquer efeitos patrimoniais.

- As principais teorias sobre a personalidade são as seguintes:

NATALISTA	A personalidade jurídica só se inicia com o nascimento.
PERSONALIDADE CONDICIONAL	A personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas o nascituro titulariza direitos submetidos à condição suspensiva. A literalidade do Código Civil aponta para essa teoria.
CONCEPCIONISTA	A personalidade jurídica se inicia com a concepção, muito embora alguns direitos só possam ser plenamente exercitáveis com o nascimento. O STJ tende a adotar a teoria concepcionista (ver julgado abaixo). A Lei de Biossegurança e de Alimentos Gravídicos evidenciam essa teoria.

- **Capacidade de Direito:** A capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações na vida civil se dá o nome de capacidade de gozo ou de direito. Confunde-se com a personalidade.

- **Capacidade de Fato:** A capacidade de exercer por si mesmo os atos da vida civil se dá o nome de capacidade de fato ou de exercício. Logo, todos têm capacidade de direito, mas nem todos têm capacidade de fato.

ABSOLUTAMENTE INCAPAZ	RELATIVAMENTE INCAPAZ
São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.	São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.

b) Emancipação:

- Emancipação antecipa os efeitos da maioridade, mas não induz à maioridade.

- A emancipação pode ser voluntária, legal ou judicial. Veja:

Art. 5º, Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;

- II - pelo casamento;
- III - pelo exercício de emprego público efetivo;
- IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
- V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.

c) Fim da Personalidade:

Art. 6º A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.

d) Direitos da Personalidade:

DIMENSÃO DA PESSOA	DIREITOS DA PERSONALIDADE
FÍSICA	Ligados a integridade do corpo, vivo ou morto: direito à vida, integridade física, disposição do próprio corpo em determinadas hipóteses.
INTELLECTUAL	Propriedade intelectual, sejam eles industriais (invenções, patentes, etc.) ou do autor (livros, softwares, músicas).
MORAL OU PSÍQUICA	Privacidade, intimidade, honra, imagem, nome, etc.

• Características:

ABSOLUTOS
EXTRAPATRIMONIAIS
IMPENHORÁVEIS
INTRANSMISSÍVEIS
IMPRESCRITÍVEIS

- Aplicação dos direitos da personalidade, no que couber, às pessoas jurídicas (art. 52 do CC).
- Biografias não autorizadas: O STF entendeu que é inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes. Nesse caso, o direito à imagem cede à liberdade de expressão e a vedação à censura.
- Violação à honra e à imagem de pessoas jurídicas de direito público não gera direito à indenização.
- Enunciados:

Enunciado 531 do CJF: A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento.

Observação: Cuidado com o entendimento do STF no RE 1010606.

Enunciado 4 da I Jornada de Direito Civil: O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral.

Enunciado 139 da III Jornada de Direito Civil: Os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes.

e) Pessoas Jurídicas:

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

f) Desconsideração da Personalidade Jurídica:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

- I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
- II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
- III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

- O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não é causa, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil. Precedente: Info 554 do STJ.

- Enunciados:

Enunciado 7 do CJF: Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido.

Enunciado 146 do CJF: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).

Enunciado 281 do CJF: A aplicação da teoria da desconsideração, descrita no art. 50 do Código Civil, prescinde da demonstração de insolvência da pessoa jurídica.

Enunciado 282 do CJF: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.

Enunciado 283 do CJF: É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada “inversa” para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros.

Enunciado 284 do CJF: As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos ou de fins não-econômicos estão abrangidas no conceito de abuso da personalidade jurídica.

Enunciado 285 do CJF: A teoria da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil, pode ser invocada pela pessoa jurídica, em seu favor.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 227 do STJ:** A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
- **Súmula n. 403 do STJ:** Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.
- É possível a supressão do sobrenome paterno em razão de abandono afetivo. Precedente: REsp 2.169.650-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/3/2026 (Info 880 do STJ).
- A utilização de imagem de pessoa pública em matéria jornalística, sem invasão da sua vida privada, ainda que apresentada em tom de crítica, não gera dano indenizável. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1.824.219-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/8/2025 (Info 859 do STJ).

- A reprodução de fatos de interesse público em artigos acadêmicos, ainda que sensíveis, não configura abuso de direito quando realizada de boa-fé, sem imputação pessoal e com finalidade científica. Precedente: REsp 2.208.312-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/8/2025 (Info 860 do STJ).
- É possível a retificação do registro civil para inclusão de gênero neutro, com base na dignidade da pessoa humana e no livre desenvolvimento da personalidade. Precedente: REsp 2.135.967-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/5/2025 (Info 849 do STJ).
- Não é possível a completa supressão e substituição total do nome registral, por pessoa autoidentificada como indígena, por ausência de previsão legal, bem como por respeito ao princípio da segurança jurídica e das relações jurídicas a serem afetadas. Precedente: REsp 1927090-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 21/3/2023 (Info 768 do STJ).
- Poder Judiciário pode determinar que o Google desvincule o nome de determinada pessoa, sem qualquer outro termo empregado, com fato desabonador a seu respeito dos resultados de pesquisa; isso não se confunde com direito ao esquecimento. Precedente: REsp 1660168/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/06/2022 (Info 743 do STJ).
- Não é possível adicionar um sobrenome apenas para homenagear a avó; por outro lado, é possível sim acrescentar um sobrenome para se diferenciar de um homônimo que responde a processo criminal, o que vem gerando prejuízos ao autor. Precedente: REsp 1962674-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022 (Info 748 do STJ).
- O direito ao esquecimento é considerado incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Logo, não é capaz de justificar a atribuição da obrigação de excluir a publicação relativa a fatos verídicos. Precedente: REsp 1961581-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/12/2021 (Info 723 do STJ).

- Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que alterou os arts. 3º e 4º do Código Civil, não é mais possível declarar como absolutamente incapaz o maior de 16 anos que, em razão de enfermidade permanente, encontra-se inapto para gerir sua pessoa e administrar seus bens de modo voluntário e consciente. Precedente: REsp 1927423/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/04/2021 (Info 694 do STJ).
- É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e lícitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. Precedente: RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Repercussão Geral – Tema 786) (Info 1005 do STF).
- Existindo interesse social à memória histórica de crime notório, não é possível acolher a tese do direito ao esquecimento para proibir qualquer veiculação futura de matérias jornalísticas relacionadas ao fato. Precedente: RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Repercussão Geral – Tema 786) (Info 1005 do STF).
- Inexistência do direito à indenização em razão da divulgação, no jornal, de imagem do cadáver morto em via pública. Precedente: ARE 892127 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/10/2018 (Info 921 do STF).
- A Súmula 403 do STJ é inaplicável para representação da imagem de pessoa como coadjuvante em documentário que tem por objeto a história profissional de terceiro. Precedente: REsp 1454016-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/12/2017 (Info 621 do STJ).

- Transexual pode alterar seu prenome e gênero no registro civil mesmo sem fazer a cirurgia de transgenitalização e mesmo sem autorização judicial. Precedente: ADI 4275/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 28/2 e 1º/3/2018 (Info 892 do STF).
- São constitucionais o art. 28, § 1º e o art. 30 da Lei nº 13.146/2015, que determinam que as escolas privadas ofereçam atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência sem que possam cobrar valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas para cumprimento dessa obrigação. Precedente: ADI 5357 MC-Referendo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9/6/2016 (Info 829 do STF).
- O brasileiro que adquiriu dupla cidadania pode ter seu nome retificado no registro civil do Brasil, desde que isso não cause prejuízo a terceiros, quando vier a sofrer transtornos no exercício da cidadania por força da apresentação de documentos estrangeiros com sobrenome imposto por lei estrangeira e diferente do que consta em seus documentos brasileiros. Precedente: REsp 1310088-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 17/5/2016 (Info 588 do STJ).
- A morte do interditando no curso de ação de interdição não implica, por si só, a extinção do processo sem resolução de mérito da ação de exigir contas por ele ajuizada mediante seu curador provisório, tendo o espólio legitimidade para prosseguir com a ação de exigir de contas. Precedente: REsp 1444677-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 3/5/2016 (Info 583 do STJ).
- A ordem de legitimados para o ajuizamento de ação de interdição NÃO é preferencial, assim como qualquer pessoa que se enquadre no conceito de “parente” (inclusive por afinidade) é parte legítima para propor a ação. Precedente: REsp 1346013-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/10/2015 (Info 571 do STJ).

- Para que seja publicada uma biografia NÃO é necessária a autorização prévia do indivíduo biografado, das demais pessoas retratadas, nem de seus familiares. Essa autorização prévia seria uma forma de censura, não sendo compatível com a liberdade de expressão consagrada pela CF/88. Precedente: ADI 4815/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/6/2015 (Info 789 do STF).

- Se a genitora, ao se divorciar, volta a usar seu nome de solteira, é possível que o registro de nascimento dos filhos seja retificado para constar na filiação o nome atual da mãe. É direito subjetivo da pessoa retificar seu patronímico no registro de nascimento de seus filhos após divórcio. Precedente: REsp 1279952-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 3/2/2015 (Info 555 do STJ).

- Pessoas Jurídicas:

- É imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo extrapatrimonial para que a pessoa jurídica de direito público seja vítima de dano moral por ofensa à honra objetiva. Precedente: REsp 2.039.663-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/5/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).

- A fixação de honorários advocatícios é cabível em incidentes processuais que resultem em alteração substancial da lide. Ex.: indeferimento do pedido de descon sideração da personalidade jurídica. Precedente: EREsp 2.042.753-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2/4/2025 (Info 848 do STJ).

- A descon sideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada para alcançar o patrimônio de terceiros sem vínculo jurídico com a sociedade, mesmo diante de alegações de fraude ou confusão patrimonial. Precedente: REsp 1.792.271-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 1º/4/2025 (Info 847 do STJ).

- O indeferimento do pedido de descon sideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente

chamado a litigar em juízo. Precedente: REsp 2.072.206-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/2/2025 (Info 843 do STJ).

- O reconhecimento de obrigação de natureza contratual de pagar verba de natureza alimentar a ministro de confissão religiosa inativo não caracteriza interferência indevida do poder público na organização e funcionamento das organizações religiosas. Precedente: REsp 2.129.680-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 2/4/2024 (Info 808 do STJ).
- O sócio de pessoa jurídica não possui legitimidade ativa para pleitear indenização, em nome próprio, por danos ao patrimônio da empresa. Precedente: REsp 1.985.206-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 11/4/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).
- Sócio devedor tem legitimidade e interesse para impugnar desconconsideração inversa da personalidade jurídica. Precedente: REsp 1980607-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/08/2022 (Info 744 do STJ).
- Ficam suspensas as ações judiciais propostas contra cooperativa que esteja em liquidação extrajudicial; esta suspensão, contudo, não pode ser superior a 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Precedente: REsp 1833613-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 17/11/2020 (Info 683 do STJ). REsp 1888428-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/06/2022 (Info 749 do STJ).
- A responsabilidade do ex-cooperado pelo rateio dos prejuízos acumulados não se limita ao prazo de 2 anos contados do desligamento da cooperativa, previsto no art. 1.003, parágrafo único, e no art. 1.032, do Código Civil. Precedente: REsp 1774434-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/09/2020 (Info 682 do STJ).
- Membros do conselho fiscal de uma cooperativa não podem ser atingidos pela desconconsideração da personalidade jurídica se não praticaram nenhum ato de

administração. Precedente: REsp 1766093-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/11/2019 (Info 661 do STJ).

- Em caso de divórcio no qual se pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica, deve-se incluir no polo passivo a pessoa que teria participado do conluio com o cônjuge. Precedente: REsp 1522142-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/6/2017 (Info 606 do STJ).

META 84

REVISÃO: DIREITO ECONÔMICO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 11	Ordem Econômica na CF; Intervenção do Estado na Ordem Econômica; Defesa da Concorrência.
SEMANA 12	Direito Internacional Econômico.

Como revisar?

- A revisão focará no tema da **SEMANA 11**.
- Resolva, pelo menos, **25 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 84

REVISÃO: DIREITO CONSTITUCIONAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Poder Executivo; Poder Judiciário.
SEMANA 2	Poder Legislativo: Processo Legislativo; Poder Legislativo: Órgãos e Tribunais de Contas; Funções Essenciais à Justiça.
SEMANA 7	Controle de Constitucionalidade.
SEMANA 10	Organização Política do Estado.

Como revisar?

- A revisão focará no tema da **SEMANA 10**.
- Resolva, pelo menos, **25 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.